

IMUNIDADE RETRÔ

Liminar livra dono de veículo fabricado em 2006 de pagar IPVA 2026

Conforme decisão, imunidade prevista em emenda constitucional se aplica desde 1º de janeiro mesmo sem mês de fabricação estar claro

Carolina Maingué Pires

18/01/2026 | 06:57 | São Paulo



Volkswagen Polo Classic Trendline 2006, da África do Sul / Crédito: Wikimedia Commons.

A juíza Paula Narimatu e Almeida, da 13ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, reconheceu em decisão liminar a imunidade do pagamento do IPVA referente ao exercício de 2026 para um automóvel que completou 20 anos de fabricação este ano. A magistrada entendeu que o fato de o documento do veículo não especificar o mês exato de fabricação não impede o reconhecimento da imunidade desde 1º de janeiro de 2026.

Assine gratuitamente a newsletter Últimas Notícias do JOTA e receba as principais notícias jurídicas e políticas do dia no seu email

A decisão se baseou na **Emenda Constitucional 137/2025**, promulgada em 9 de dezembro do ano passado. A norma alterou a Constituição Federal para estabelecer que o IPVA não incide sobre "veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos com 20 (vinte) anos ou mais de fabricação, excetuados os micro-ônibus, ônibus, reboques e semirreboques". Antes da emenda, a imunidade não era padronizada entre os estados.

"A imunidade constitucional é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Verifico que não há margem para interpretação restritiva quanto ao marco temporal: completados 20 anos da fabricação, opera-se imediatamente a imunidade", afirmou a juíza.

Em relação à ausência de especificação do mês exato de fabricação no documento, ela disse que a menção apenas ao ano "corrobora a interpretação de que a imunidade deve ser reconhecida desde 1º de janeiro de 2026".

Inscriva-se no canal de notícias tributárias do JOTA no WhatsApp e fique por dentro das principais discussões!

O veículo objeto da decisão é um VW Polo com fabricação de 2006. A liminar determina que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SP) proceda ao licenciamento do automóvel independente do pagamento do IPVA 2026, que, via de regra, pode ser quitado em cota única anual ou parcelado.

A defesa do contribuinte foi feita pelo advogado Yuri do Carmo Alves.

A ação tramita com o número 1001145-07.2026.8.26.0053. 



CAROLINA MAINGUÉ PIRES

Repórter na cobertura de Três Poderes, com foco em Judiciário. É jornalista formada pela UFSC e possui extensão em jornalismo econômico pela FGV. Antes, foi repórter da Agência Estado e fellow da Fundación Gabo. Email: carolina.maingue@jota.info

TAGS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTOMÓVEL

EMENDA CONSTITUCIONAL

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

IPVA

SOCIAL

COMPARTILHAR











Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da Semana

Impacto nas Instituições

Risco Político

Alertas

PRO TRIBUTOS

Apostas da Semana

Direto do CARF

Direto da Corte

Direto do Legislativo

Matinal

PRO TRABALHISTA

Apostas da Semana

Direto da Corte

Direto da Fonte

Giro nos TRT's

Relatório Especial

PRO SAÚDE

Apostas da Semana

Bastidores da Saúde

Direto da Anvisa/ANS

Direto da Corte

Direto do Legislativo

Matinal

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

Energia

Opinião e Análise

Coberturas Especiais

SOBRE O JOTA

Estúdio JOTA 

Ética JOTA 

Política de Privacidade 

Política de diversidade 

Seus Dados 

Termos de Uso 

Relatórios
Especiais

Relatório
Especial

Direito
trabalhista

Quem
Somos



Alertas

Eleições

Blog 

FAQ

| Contato

| Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA